



PUTUSAN
Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beben Kusnadi Bin Soleman (alm)
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP.Nengger Desa Batu Uwung RT.008 RW.004
Kec.Padang Rencang Kab.Serang Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Beben Kusnadi Bin Soleman (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faik Rahimi S.H.,Dkk. Advokat beralamat di Kantor bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) cabang Baturaja yang beralamat di Ruko Akmi bisnis center jalan jendral Ahmad Yani RT 001 dusun 03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku. Yang merupakan Posbakum AFTA Baturaja berdasarkan penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 550/Pen.Pid/2024/PN Bta pada tanggal 12 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BEBEN KUSNADI Bin SOLEMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** dalam subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai pakaian baju kaos warna hitam yang berlumuran darah.
 2. 1 (satu) helai celana pendek warna biru yang telah berlumuran darah.
 3. 1 (satu) helai senjata tajam berbentuk parang dengan Panjang sekira 30cm yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam.
 4. 1 (satu) helai pakaian baju kemeja warna putih yang terdapat bercak darah.
 5. 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat bercak darah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi ;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah minta maaf dengan orang tua korban dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan sudah mengiklaskan kematian korban ;

Menimbang, bahwa atas permohonan kuasa hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula kuasa hukum Terdakwa dalam permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BEBEN KUSNADI Bin SOLEMAN (Alm), Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di area perkebunan sawit PT WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 0- Bahwa bermula pada saat Terdakwa yang sakit hati karena sering dimintai uang secara paksa oleh Korban NUR KHOLIQ BIN SOLIKIN (ALM) sebanyak 5 (lima) kali, dan terakhir kali pada Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa bertemu Korban di lapangan Kecamatan kemudian Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan akan memberi uang kepada Korban saat sore harinya dikarenakan Terdakwa akan gaji pada sore hari tersebut. Dan pada sore harinya Terdakwa pergi menemui Korban dan melihat Korban sedang duduk di atas sepeda motor milik Korban sedang menunggu

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi mendekati dan memberikan uang milik Terdakwa kepada Korban karena Terdakwa memerlukan uang gaji tersebut untuk keperluan keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi menjauh dari Korban hingga Korban tidak dapat lagi mengejar Terdakwa;

1- Bahwa keesokan harinya pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 06.00 WIB saat Terdakwa pergi dengan sepeda motor sambil membawa keruntung yang berisikan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang + 30 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarungan kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat Terdakwa sampai di Tugu Desa, Terdakwa diberhentikan oleh Korban dan Korban langsung meludahi Terdakwa ke arah badan Terdakwa serta saat itu Korban memukuli kepala Terdakwa, dan Korban berkata, "MELAWAN APA KAMU", dan Terdakwa pun menjawab, "GIMANA KAK", kemudian Korban pun berkata kembali, "AKU TUNGGU KAMU DI SAWITAN", kemudian Korban pun pergi dengan sepeda motornya ke arah sawitan sedangkan Terdakwa saat itu pergi ke arah tempat Ibu Kandung Terdakwa berjualan di SMP Bunga Mayang untuk mengantarkan dan membantu menurunkan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan setelah selesai mengantarkan barang-barang tersebut Terdakwa pun pergi ke arah Sawitan, kemudian Terdakwa pun mencari Korban di tempat sawitan tersebut namun Terdakwa sempat tersesat dan saat itu Terdakwa pun bertanya kepada salah satu orang yang berada di kebun sawit tersebut melalui absen para buruh sawit kemudian Terdakwa pun mengetahui bahwa Korban berada di tempat sawitan di absen yang ke 2 (dua), selanjutnya Terdakwa pun menunggu Korban untuk selesai absen di sawitan tersebut dan setelah Korban selesai absen, Korban pun mendatangi Terdakwa dengan nada yang tinggi Korban berkata, "JANGAN DI SINI NGOBROLNYA, AYO IKUT SAYA", dengan raut wajah Korban yang marah, Terdakwa pun ikut Korban masuk ke dalam kebun sawit setelah sampai di tempat kebun sawit tersebut, Terdakwa langsung dicekik oleh Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan Korban selanjutnya Korban pun didorong Terdakwa hingga sedikit menjauh dari

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;

2- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengayunkan Parang milik Terdakwa ke arah Korban dan mengenai bagian leher Korban, dan selanjutnya Korban pun langsung terhuyung-huyung dan berlari menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Korban dan selanjutnya Korban terjatuh di sekitaran siring atau selokan kebun sawit kemudian Terdakwa pun langsung mendekati Korban dan kembali melakukan pembacokan ke arah kepala belakang, leher belakang, dan badan Korban secara berulang kali hingga Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari tempat kejadian ke rumah kakak Terdakwa di Desa Bunga Mayang;

3- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres OKU Timur pada Hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

4- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BEBEN KUSNADI Bin SOLEMAN (Alm), Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di area

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit PT WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

0- Bahwa bermula pada saat Terdakwa yang sakit hati karena sering dimintai uang secara paksa oleh Korban NUR KHOLIQ BIN SOLIKIN (ALM) sebanyak 5 (lima) kali, dan terakhir kali pada Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa bertemu Korban di lapangan Kecamatan kemudian Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan akan memberi uang kepada Korban saat sore harinya dikarenakan Terdakwa akan gaji pada sore hari tersebut. Dan pada sore harinya Terdakwa pergi menemui Korban dan melihat Korban sedang duduk di atas sepeda motor milik Korban sedang menunggu kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi mendekati dan memberikan uang milik Terdakwa kepada Korban karena Terdakwa memerlukan uang gaji tersebut untuk keperluan keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi menjauh dari Korban hingga Korban tidak dapat lagi mengejar Terdakwa;

1- Bahwa keesokan harinya pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 06.00 WIB saat Terdakwa pergi dengan sepeda motor sambil membawa keruntung yang berisikan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang + 30 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat Terdakwa sampai di Tugu Desa, Terdakwa diberhentikan oleh Korban dan Korban langsung meludahi Terdakwa ke arah badan Terdakwa serta saat itu Korban memukuli kepala Terdakwa, dan Korban berkata, "*MELAWAN APA KAMU*", dan Terdakwa pun menjawab, "*GIMANA KAK*", kemudian Korban pun berkata kembali, "*AKU TUNGGU KAMU DI SAWITAN*", kemudian Korban pun pergi dengan sepeda motornya ke arah sawitan sedangkan Terdakwa saat itu pergi ke arah tempat Ibu Kandung Terdakwa berjualan di SMP Bunga Mayang untuk mengantarkan dan membantu menurunkan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan setelah selesai mengantarkan barang-barang tersebut Terdakwa pun pergi ke arah Sawitan, kemudian Terdakwa pun mencari Korban di tempat sawitan tersebut namun Terdakwa sempat tersesat dan saat itu Terdakwa pun bertanya kepada salah satu orang yang berada di kebun sawit tersebut melalui absen para buruh sawit kemudian Terdakwa pun mengetahui bahwa Korban berada di tempat sawitan di absen yang ke 2 (dua), selanjutnya Terdakwa pun menunggu Korban untuk selesai absen di sawitan tersebut dan setelah Korban selesai absen, Korban pun mendatangi Terdakwa dengan nada yang tinggi Korban berkata, "JANGAN DI SINI NGOBROLNYA, AYO IKUT SAYA", dengan raut wajah Korban yang marah, Terdakwa pun ikut Korban masuk ke dalam kebun sawit setelah sampai di tempat kebun sawit tersebut, Terdakwa langsung dicekik oleh Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan Korban selanjutnya Korban pun didorong Terdakwa hingga sedikit menjauh dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;

2- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengayunkan Parang milik Terdakwa ke arah Korban dan mengenai bagian leher Korban, dan selanjutnya Korban pun langsung terhuyung-huyung dan berlari menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Korban dan selanjutnya Korban terjatuh di sekitaran siring atau selokan kebun sawit kemudian Terdakwa pun langsung mendekati Korban dan kembali melakukan pembacokan ke arah kepala belakang, leher belakang, dan badan Korban secara berulang kali hingga Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari tempat kejadian ke rumah kakak Terdakwa di Desa Bunga Mayang;

3- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres OKU Timur pada Hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

4- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BEBEN KUSNADI Bin SOLEMAN (Alm), Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di area perkebunan sawit PT WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

0- Bahwa bermula pada saat Terdakwa yang sakit hati karena sering dimintai uang secara paksa oleh Korban NUR KHOLIQ BIN SOLIKIN (ALM) sebanyak 5 (lima) kali, dan terakhir kali pada Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2024 dimana Terdakwa tidak jadi memberikan sejumlah uang kepada Korban;

1- Bahwa Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 06.00 WIB saat Terdakwa pergi dengan sepeda motor sambil membawa keruntung yang berisikan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang + 30 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat Terdakwa sampai di Tugu Desa, Terdakwa diberhentikan oleh Korban dan Korban langsung meludahi Terdakwa ke arah badan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Terdakwa serta saat itu Korban memukuli kepala Terdakwa, dan Korban berkata, "MELAWAN APA KAMU", dan Terdakwa pun menjawab, "GIMANA KAK", kemudian Korban pun berkata kembali, "AKU TUNGGU KAMU DI SAWITAN", kemudian Korban pun pergi dengan sepeda motornya ke arah sawitan sedangkan Terdakwa menghantar barang-barang Ibu Terdakwa dan kemudian menyusul Korban ke kebun sawit dan sempat menunggu Korban selesai absen. Lalu tidak lama kemudian Korban pun mendatangi Terdakwa dengan nada yang tinggi Korban berkata, "JANGAN DI SINI NGOBROLNYA, AYO IKUT SAYA", dengan raut wajah Korban yang marah, Terdakwa pun ikut Korban masuk ke dalam kebun sawit setelah sampai di tempat kebun sawit tersebut, Terdakwa langsung dicekik oleh Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan Korban selanjutnya Korban pun didorong Terdakwa hingga sedikit menjauh dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;

2- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengayunkan Parang milik Terdakwa ke arah Korban dan mengenai bagian leher Korban, dan selanjutnya Korban pun langsung terhuyung-huyung dan berlari menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Korban dan selanjutnya Korban terjatuh di sekitaran siring atau selokan kebun sawit kemudian Terdakwa pun langsung mendekati Korban dan kembali melakukan pembacokan ke arah kepala belakang, leher belakang, dan badan Korban secara berulang kali hingga Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari tempat kejadian ke rumah kakak Terdakwa di Desa Bunga Mayang;

3- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres OKU Timur pada Hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

4- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin SOLIKIN (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Korban yang menjadi korban atas peristiwa penemuan mayat seorang laki-laki yang berlumuran darah dengan posisi duduk terlungkup di dalam parit/selokan area perkebunan sawit PT. WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari grup whatsapp PT. WMK, pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 07.30 WIB bahwa Kakak Saksi yaitu Korban NUR KHOLIQ telah ditemukan telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung pergi ke lokasi kejadian dan Saksi melihat Korban sedang duduk terlungkup di parit dan disana Saksi melihat banyak darah yang berlumuran serta Korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Saksi beserta keluarga Saksi membawa Korban ke RSUD OKU Timur untuk melakukan autopsi penyebab kematian Korban, dan kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pelaku yang menyebabkan Korban mengalami berlumuran darah tersebut dari anggota yang sedang berjaga (ngepam) di PT. WMK bahwa pelakunya adalah Terdakwa BEBEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI karena Terdakwa sudah menyerahkan diri ke Polres OKU Timur;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban namun setelah Saksi mendengar penjelasan dari Penyidik serta mendengar keterangan Terdakwa sendiri bahwa motifnya adalah sakit hati dikarenakan Korban sering dimintai uang atau dipalaki uangnya oleh Korban dan pada hari kejadian tersebut Korban sempat memukul kepala dan meludahi Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa pada saat melakukan perbuatan terhadap Korban sampai Korban ditemukan telah meninggal dunia, namun Saksi kemudian mendengar keterangan dari penyidik dan penyidik pembantuserta keterangan secara langsung dari Terdakwa jika cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban adalah bermula dari Korban dicekik menggunakan kedua tangan oleh Korban kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong Korban yang menyebabkan Korban terjatuh duduk setengah kaki (jongkok), lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung membacokkan parangnya ke arah Korban yang mengenai bagian leher sebelah kiri Korban lalu Korban berlari menjauhi Terdakwa dalam keadaan sempoyongan, kemudian Korban dikejar oleh Terdakwa hingga Korban terjatuh di dalam parit/selokan di dalam area perkebunan sawit PT. WMK dan disana Terdakwa langsung membacok Korban secara berulang kali yang mengenai Korban di kepala bagian belakang, di tubuh bagian belakang, di tangan, dan di kaki yang akhirnya menyebabkan Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Korban meninggal dunia adalah dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang $\pm$ 30 cm, bergagang kayu warna hitam, dan bersarungkan kayu warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. **Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUPARJO Als PARJO Bin YUSRO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat seorang laki-laki yang berlumuran darah dengan posisi duduk terlungkup di dalam parit/selokan area perkebunan sawit PT. WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2024 yang terjadi sekira jam 07.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait peristiwa tersebut bermula pada Jam 06.45 WIB ketika Saksi hendak melintas ke arah pabrik PT. WMK dan saat diperjalanan tidak jauh dari pabrik Saksi bertemu dengan Saksi SUSANTO yang kemudian berkata kepada Saksi jika Korban NUR KHOLIQ sepertinya ingin berkelahi;
- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan Saksi dan ketika sampai di tempat ditemukannya mayat Korban tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dengan menggunakan pakaian berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam, terburu-buru pergi meninggalkan tempat ditemukannya mayat Korban;
- Bahwa Saksi kemudian langsung melaporkan hal tersebut kepada Asisten karena Saksi merasa curiga dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut serta posisi Saksi sedang berada di jalan besar yang berjarak $\pm$ 50 meter dari lokasi ditemukannya mayat Korban;
- Bahwa Saksi kemudian bersama-sama dengan Asisten menuju tempat ditemukannya mayat Korban NUR KHOLIQ dan ketika sampai sudah banyak orang yang berkerumun, dan yang Saksi lakukan hanya duduk-

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk diatas motor Saksi dan tidak lama kemudian anggota kepolisian datang kemudian membawa mayat Korban ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Korban meninggal dunia adalah dari penyidik bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang $\pm$ 30 cm, bergagang kayu warna hitam, dan bersarungkan kayu warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa benar menurut Saksi barang bukti yang Saksi lihat berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam adalah baju dan celana yang dipakai Terdakwa yang Saksi lihat ketika Terdakwa pergi dengan terburu-buru meninggalkan tempat ditemukannya mayat Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. **Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUSANTO Bin SUKARMIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat seorang laki-laki yang berlumuran darah dengan posisi duduk terlungkup di dalam parit/selokan area perkebunan sawit PT. WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2024 yang terjadi sekira jam 07.00 WIB;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait peristiwa tersebut bermula pada Jam 06.45 WIB ketika Saksi hendak melintas ke arah pabrik PT. WMK dan



saat diperjalanan tidak jauh dari pabrik Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengobrol namun dengan raut muka seperti sedang saling marah atau tegang dan Saksi mengenali salah satu laki-laki yaitu Korban NUR KHOLIQ dan satunya saksi tidak kenal;

- Bahwa yang Saksi lihat, pakaian yang dikenakan oleh Korban adalah 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna Biru, sedangkan seseorang yang tidak Saksi kenal yang sedang mengobrol dengan Korban menggunakan 1 (satu) helai pakaian baju kemeja warna putih dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan Saksi dan setiba di jalan Saksi bertemu dan berkata kepada Saksi SUPARJO jika Korban sepertinya ingin berkelahi kemudian Saksi melanjutkan perjalanan kembali;

- Bahwa sekira Jam 07.30 WIB Saksi diperintahkan oleh mandor Saksi untuk kembali lagi memuat kayu sehingga Saksi melewati tempat dimana Saksi melihat Korban dan seseorang yang Saksi tidak kenali sedang mengobrol dan ketika Saksi sampai di tempat tersebut Saksi melihat sudah banyak orang yang mengerumuni tempat tersebut, dan Saksi baru mengetahui bahwa sudah ditemukan mayat Korban;

- Bahwa benar menurut Saksi barang bukti yang Saksi lihat berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam adalah baju dan celana yang dipakai oleh seorang laki-laki yang Saksi lihat ketika sedang mengobrol dengan Korban di tempat ditemukannya mayat Korban;

- Bahwa benar menurut Saksi barang bukti yang Saksi lihat berupa 1 (satu) helai pakaian baju kaos warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru yang telah berlumuran darah adalah baju dan celana yang dipakai oleh Korban yang Saksi lihat ketika sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenali di tempat ditemukannya mayat Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:



Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. **Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi JOHANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat seorang laki-laki yang berlumuran darah dengan posisi duduk terlungkup di dalam parit/selokan area perkebunan sawit PT. WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2024 yang terjadi sekira jam 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Jam 07.30 WIB dan Saksi melihat langsung kondisi seseorang laki-laki yang menjadi Korban tersebut dengan luka bacok menggunakan senjata tajam;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari peristiwa tersebut adalah ketika Saksi dan Saksi HENDRA ingin absen pulang kantor, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenali berkata dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dan Saksi HENDRA, sehingga Saksi diajak untuk mengikuti laki-laki tersebut ke tempat ditemukannya mayat Korban NUR KHOLIQ, sedangkan Saksi HENDRA pergi melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Regu;
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat penemuan mayat tersebut, Saksi melihat ada seorang laki-laki berlumuran darah dengan posisi duduk terlungkup di dalam parit area perkebunan sawit PT. WMK dan Saksi melihat seorang laki-laki tersebut masih kelihatan bernafas dan sambil mengangkat kepalanya tetapi tidak lama kemudian kepalanya tidak bergerak lagi dan ketika Saksi melihat ke arah wajahnya terdapat banyak darah yang menutupi wajahnya, kemudian Saksi mendekat ke arah sekelompok orang yang berkumpul di pinggir jalan dan Saksi bertanya siapa seorang laki-laki tersebut dan Saksi baru mengetahui bahwa seorang laki-laki tersebut adalah Korban NUR KHOLIQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung menelfon adik Korban yaitu Saksi MUHAMMAD JUNAIDI untuk memberitahu jika Saksi melihat mayat kakaknya yaitu Korban NUR KHOLIQ bersimbah darah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban namun setelah Saksi mendengar penjelasan dari Penyidik serta mendengar keterangan Terdakwa sendiri bahwa motifnya adalah sakit hati dikarenakan Korban sering dimintai uang atau dipalaki uangnya oleh Korban dan pada hari kejadian tersebut Korban sempat memukul kepala dan meludahi Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa pada saat melakukan perbuatan terhadap Korban sampai Korban ditemukan telah meninggal dunia, namun Saksi kemudian mendengar keterangan dari penyidik dan penyidik pembantuserta keterangan secara langsung dari Terdakwa jika cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban adalah bermula dari Korban dicekik menggunakan kedua tangan oleh Korban kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong Korban yang menyebabkan Korban terjatuh duduk setengah kaki (jongkok), lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung membacokkan parangnya ke arah Korban yang mengenai bagian leher sebelah kiri Korban lalu Korban berlari menjauhi Terdakwa dalam keadaan sempoyongan, kemudian Korban dikejar oleh Terdakwa hingga Korban terjatuh di dalam parit/selokan di dalam area perkebunan sawit PT. WMK dan disana Terdakwa langsung membacok Korban secara berulang kali yang mengenai Korban di kepala bagian belakang, di tubuh bagian belakang, di tangan, dan di kaki yang akhirnya menyebabkan Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Korban meninggal dunia adalah dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang $\pm$ 30 cm, bergagang kayu warna hitam, dan bersarungan kayu warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. **Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Saksi HENDRA ANTONI Bin RUSLAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat seorang laki-laki yang berlumuran darah dengan posisi duduk terlungkup di dalam parit/selokan area perkebunan sawit PT. WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, pada hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, yang terjadi sekira jam 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Jam 07.30 WIB dan Saksi melihat langsung kondisi seorang laki-laki yang menjadi Korban tersebut dengan luka bacok menggunakan senjata tajam;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari peristiwa tersebut adalah ketika Saksi dan Saksi JOHANSYAH ingin absen pulang kantor, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenali berkata dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dan Saksi JOHANSYAH, sehingga Saksi JOHANSYAH diajak untuk mengikuti laki-laki tersebut ke tempat ditemukannya mayat Korban NUR KHOLIQ, sedangkan Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Regu;
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat penemuan mayat tersebut, Saksi melihat ada seorang laki-laki berlumuran darah dengan posisi duduk terlungkup di dalam parit area perkebunan sawit PT. WMK dan Saksi melihat seorang laki-laki dengan banyak darah yang menutupi wajahnya, kemudian Saksi mendekat ke arah sekelompok orang yang berkumpul di pinggir jalan dan Saksi bertanya siapa seorang laki-laki tersebut dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi baru mengetahui bahwa seorang laki-laki tersebut adalah Korban NUR KHOLIQ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban namun setelah Saksi mendengar penjelasan dari Penyidik serta mendengar keterangan Terdakwa sendiri bahwa motifnya adalah sakit hati dikarenakan Korban sering dimintai uang atau dipalaki uangnya oleh Korban dan pada hari kejadian tersebut Korban sempat memukul kepala dan meludahi Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa pada saat melakukan perbuatan terhadap Korban sampai Korban ditemukan telah meninggal dunia, namun Saksi kemudian mendengar keterangan dari penyidik dan penyidik pembantuserta keterangan secara langsung dari Terdakwa jika cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban adalah bermula dari Korban dicekik menggunakan kedua tangan oleh Korban kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong Korban yang menyebabkan Korban terjatuh duduk setengah kaki (jongkok), lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung membacokkan parangnya ke arah Korban yang mengenai bagian leher sebelah kiri Korban lalu Korban berlari menjauhi Terdakwa dalam keadaan sempoyongan, kemudian Korban dikejar oleh Terdakwa hingga Korban terjatuh di dalam parit/selokan di dalam area perkebunan sawit PT. WMK dan disana Terdakwa langsung membacok Korban secara berulang kali yang mengenai Korban di kepala bagian belakang, di tubuh bagian belakang, di tangan, dan di kaki yang akhirnya menyebabkan Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Korban meninggal dunia adalah dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang $\pm$ 30 cm, bergagang kayu warna hitam, dan bersarungkan kayu warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. **Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

0- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku dari peristiwa penemuan mayat seorang laki-laki yang berlumuran darah dengan posisi duduk terlungkup di dalam parit/selokan area perkebunan sawit PT. WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, pada hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, yang terjadi sekira jam 07.00 WIB;

1- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula pada saat Terdakwa yang sering dimintai uang secara paksa oleh Korban sebanyak 5 (lima) kali, dan pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 sekira Jam 07.00 WIB, Terdakwa bertemu Korban di lapangan Kecamatan kemudian Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan akan memberi uang kepada Korban saat sore harinya dikarenakan Terdakwa akan gaji pada sore hari tersebut. Dan pada sore harinya Terdakwa melihat Korban sedang duduk di atas sepeda motor milik Korban sedang menunggu kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi mendekati dan memberikan uang milik Terdakwa kepada Korban karena Terdakwa memerlukan uang gaji untuk keperluan keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi menjauh dari Korban hingga Korban tidak dapat lagi mengejar Terdakwa;

2- Bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 06.00 WIB saat Terdakwa pergi dengan sepeda motor sambil membawa

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keruntung yang berisikan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang $\pm$ 30 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat Terdakwasampai di Tugu Desa, Terdakwa diberhentikan oleh Korban dan Korban langsung meludahi Terdakwa kearah badan Terdakwa serta saat itu Korban memukuli kepala Terdakwa, dan Korban berkata, "MELAWAN APA KAMU", dan Terdakwa pun menjawab, "MAK MANO KAK", kemudian Korban pun berkata kembali, "AKU TUNGGU KAMU DI SAWITAN", kemudian Korban pun pergi dengan sepeda motornya kearah sawitan sedangkan Terdakwa saat itu pergi ke arah tempat Ibu Kandung Terdakwa berjualan di SMP Bunga Mayang untuk mengantarkan dan membantu menurunkan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwad dan setelah selesai mengantarkan barang-barang tersebut Terdakwa pun pergi ke arah Sawitan, kemudian Terdakwa pun mencari Korban di tempat sawitan tersebut namun Terdakwa sempat tersesat dan saat itu Trsangka pun bertanya kepada salah satu orang yang berada di kebun sawit tersebut melalui absen para buruh sawit kemudian Terdakwa pun mengetahui bahwa Korban berada di tempat sawitan di absen yang ke 2 (dua), selanjutnya Terdakwa pun menunggu Korban untuk selesai absen di sawitan tersebut dan setelah Korban selesai absen, Korban pun mendatangi Terdakwa dengan nada yang tinggi Korban berkata, "JANGAN DI SINI NGOBROL NYA, AYO IKUT SAYA", dengan raut wajah Korban yang marah, Terdakwa pun ikut Korban masuk ke dalam kebun sawit setelah sampai di tempat kebun sawit tersebut, Terdakwa langsung dicekik oleh Korban dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan Korban selanjutnya Korban pun didorong Terdakwahingga sedikit menjauh dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung membacok Korban di bagian leher Korban selanjutnya Korban pun langsung terhuyung-huyung dan berlari menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Korban dan selanjutnya Korban terjatuh di sekitaran siring atau selokan kebun sawit kemudian Terdakwa pun langsung mendekati Korban dan kembali melakukan pembacokan ke arah kepala belakang,

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher belakang, dan badan Korban hingga berulang kali hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari tempat kejadian ke rumah kakak Terdakwa di Desa Bunga Mayang;

3- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres OKU Timur pada Hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan atau Penganiyaan yang menyebabkan kematian terhadap Korban NUR KHOLIQ Bin SOLIKIN (Alm) meninggal dunia;

4- Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024**, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. **Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum membacakan hasil **Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024**, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm) pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



paha dan paha bawah dekat lutut kiri. **Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak.**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) helai pakaian baju kaos warna hitam yang berlumuran darah.
2. 1 (satu) helai celana pendek warna biru yang telah berlumuran darah.
3. 1 (satu) helai senjata tajam berbentuk parang dengan Panjang sekira 30cm yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam.
4. 1 (satu) helai pakaian baju kemeja warna putih yang terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat bercak darah.

dan Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti Visum Et Revertum dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB bertempat di area perkebunan sawit PT WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur,
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa yang sakit hati karena sering dimintai uang secara paksa oleh Korban NUR KHOLIQ BIN SOLIKIN (ALM) sebanyak 5 (lima) kali, dan terakhir kali pada Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa bertemu Korban di lapangan Kecamatan kemudian Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan akan memberi uang kepada Korban saat sore harinya dikarenakan Terdakwa akan gaji pada sore hari tersebut. Dan pada sore harinya Terdakwa pergi menemui Korban dan melihat Korban sedang duduk di atas sepeda motor milik Korban sedang menunggu



kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi mendekati dan memberikan uang milik Terdakwa kepada Korban karena Terdakwa memerlukan uang gaji tersebut untuk keperluan keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi menjauh dari Korban hingga Korban tidak dapat lagi mengejar Terdakwa;

0- Bahwa keesokan harinya pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 06.00 WIB saat Terdakwa pergi dengan sepeda motor sambil membawa keruntung yang berisikan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang + 30 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat Terdakwa sampai di Tugu Desa, Terdakwa diberhentikan oleh Korban dan Korban langsung meludahi Terdakwa ke arah badan Terdakwa serta saat itu Korban memukuli kepala Terdakwa, dan Korban berkata, "MELAWAN APA KAMU", dan Terdakwa pun menjawab, "GIMANA KAK", kemudian Korban pun berkata kembali, "AKU TUNGGU KAMU DI SAWITAN", kemudian Korban pun pergi dengan sepeda motornya ke arah sawitan sedangkan Terdakwa saat itu pergi ke arah tempat Ibu Kandung Terdakwa berjualan di SMP Bunga Mayang untuk mengantarkan dan membantu menurunkan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan setelah selesai mengantarkan barang-barang tersebut Terdakwa pun pergi ke arah Sawitan, kemudian Terdakwa pun mencari Korban di tempat sawitan tersebut namun Terdakwa sempat tersesat dan saat itu Terdakwa pun bertanya kepada salah satu orang yang berada di kebun sawit tersebut melalui absen para buruh sawit kemudian Terdakwa pun mengetahui bahwa Korban berada di tempat sawitan di absen yang ke 2 (dua), selanjutnya Terdakwa pun menunggu Korban untuk selesai absen di sawitan tersebut dan setelah Korban selesai absen, Korban pun mendatangi Terdakwa dengan nada yang tinggi Korban berkata, "JANGAN DI SINI NGOBROLNYA, AYO IKUT SAYA", dengan raut wajah Korban yang marah, Terdakwa pun ikut Korban masuk ke dalam kebun sawit setelah sampai di tempat kebun sawit tersebut, Terdakwa langsung dicekik oleh Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan Korban selanjutnya Korban pun didorong Terdakwa hingga sedikit menjauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;

1- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengayunkan Parang milik Terdakwa ke arah Korban dan mengenai bagian leher Korban, dan selanjutnya Korban pun langsung terhuyung-huyung dan berlari menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Korban dan selanjutnya Korban terjatuh di sekitaran siring atau selokan kebun sawit kemudian Terdakwa pun langsung mendekati Korban dan kembali melakukan pembacokan ke arah kepala belakang, leher belakang, dan badan Korban secara berulang kali hingga Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari tempat kejadian ke rumah kakak Terdakwa di Desa Bunga Mayang;

2- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres OKU Timur pada Hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

3- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak;

4- Bahwa dalam persidangan terdakwa sudah meminta maaf dengan orang tua korban maupun keluarga lainnya Dimana keluarga korban sudah memaafkan korban dan sudah mengiklaskan kematian korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan Alternatif Subsidiaritas ;

Kesatu

Primair Pasal 340 KUHPidana ;

Subsidiar Pasal 338 KUHPidana ;

Atau

Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa menurut Dr. H.M.A. Kuffal, SH dalam bukunya Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Press, 2004, hlm.224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidiar, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat tersebut Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu penuntut umum dalam perkara i.c. didalam tuntutan pidananya (*Requisitoir*) langsung membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan, yaitu dakwaan kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan Alternatif kesatu Primair untuk dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih Dahulu ;

3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 24 oktober 2024 dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1196/L.6.21/Eoh.2/10/2024 tersebut adalah Terdakwa BEBEN KUSNADI Bin SOLEMAN (Alm) dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih Dahulu ;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut



3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud direncana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang. Untuk dapat diterimanya *suatu rencana terlebih dahulu* diperlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Disamping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa keduanya unsur ini haruslah terbukti dan adanya kaitan antara kesengajaan dengan perencanaan untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa orang lain yang secara riil diuraikan dalam surat dakwaan adalah “membacok dengan menggunakan parang atau klewang terhadap korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa membacok/menebas kepala bagian belakang, tangan dan kaki Koran, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian sengaja diatas maka oleh karena kesengajaan adalah sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan maka untuk menentukan hal tersebut harus dinilai dari sikap lahir atau perbuatan tampak maka dari itu akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa kejadianya terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB bertempat di area perkebunan sawit PT WMK di Desa Baturaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur bermula pada saat Terdakwa yang sakit hati karena sering dimintai uang secara paksa oleh Korban NUR KHOLIQ BIN SOLIKIN (ALM) sebanyak 5 (lima) kali, dan terakhir kali pada Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa bertemu Korban di lapangan Kecamatan kemudian Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa namun dan berkata tidak mempunyai uang dan akan memberi uang kepada Korban saat sore harinya dikarenakan Terdakwa akan gaji pada sore hari tersebut. Dan pada sore harinya Terdakwa pergi menemui Korban dan melihat Korban sedang duduk di atas sepeda motor milik Korban sedang menunggu kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi mendekati dan memberikan uang milik Terdakwa kepada Korban karena Terdakwa memerlukan uang gaji tersebut untuk keperluan keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi menjauh dari Korban hingga Korban tidak dapat lagi mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa keesokan harinya pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 06.00 WIB saat Terdakwa pergi dengan sepeda motor sambil membawa keruntung yang berisikan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang + 30 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat Terdakwa sampai di Tugu Desa, Terdakwa diberhentikan oleh Korban dan Korban langsung meludahi Terdakwa ke arah badan Terdakwa serta saat itu Korban memukuli kepala Terdakwa, dan Korban berkata, "**MELAWAN APA KAMU**", dan Terdakwa pun menjawab, "**GIMANA KAK**", kemudian Korban pun berkata kembali, "**AKU TUNGGU KAMU DI SAWITAN**", kemudian Korban pun pergi dengan sepeda motornya ke arah sawitan sedangkan Terdakwa saat itu pergi ke arah tempat Ibu Kandung Terdakwa berjualan di SMP Bunga Mayang untuk mengantarkan dan membantu menurunkan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan setelah selesai mengantarkan barang-barang tersebut Terdakwa pun pergi ke arah Sawitan, kemudian Terdakwa pun mencari Korban di tempat sawitan tersebut namun Terdakwa sempat tersesat dan saat itu Terdakwa pun bertanya kepada salah satu orang yang berada di kebun sawit tersebut melalui absen para buruh sawit kemudian Terdakwa pun mengetahui bahwa Korban berada di tempat sawitan di absen yang ke 2 (dua), selanjutnya Terdakwa pun menunggu Korban untuk selesai absen di sawitan tersebut dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



setelah Korban selesai absen, Korban pun mendatangi Terdakwa dengan nada yang tinggi Korban berkata, “JANGAN DI SINI NGOBROLNYA, AYO IKUT SAYA”, dengan raut wajah Korban yang marah, Terdakwa pun ikut Korban masuk ke dalam kebun sawit setelah sampai di tempat kebun sawit tersebut, Terdakwa langsung dicekik oleh Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan Korban selanjutnya Korban pun didorong Terdakwa hingga sedikit menjauh dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah korban dicekik oleh terdakwa dan terdakwa melawan dengan mendorong korban kemudian Terdakwa pun langsung mengayunkan Parang milik Terdakwa ke arah Korban dan mengenai bagian leher Korban, dan selanjutnya Korban pun langsung terhuyung-huyung dan berlari menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Korban dan selanjutnya Korban terjatuh di sekitaran siring atau selokan kebun sawit kemudian Terdakwa pun langsung mendekati Korban dan kembali melakukan pembacokan ke arah kepala belakang, leher belakang, dan badan Korban secara berulang kali hingga Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa saat terjadinya perkelahian tersebut terjadi terdakwa barulah muncul niat terdakwa untuk memukul korban dengan bahwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mempunyai niat namun tidak memiliki sebuah rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya niat dalam diri terdakwa untuk membunuh korban adalah pada waktu terdakwa dicekik oleh korban dan terdakwa melawan dan terjadilah perkelahian barulah timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa waktunya sangatlah sempit. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada waktu luang/panjang untuk mempersiapkan diri dengan tenang guna mengambil keputusan dengan cara bagaimana dan alat-alat apa yang harus dipersiapkannya untuk mewujudkan atau merealisasikan atau melaksanakan perbuatannya maupun untuk tidak melakukan perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang yang sasarannya adalah korban (pacar terdakwa sendiri), maka dari itu dapat disimpulkan hal demikian merupakan emosi sesaat yang tidak terkontrol dan timbul seketika pada saat melihat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencekik leher terdakwa sehingga Terdakwa langsung marah dan emosi dan tanpa berfikir langsung mengambil pisau yang ada di pinggangnya terdakwa kemudian membunuh korban dengan menggunakan pisau tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut di atas, sehingga Unsur direncanakan Terlebih Dahulu yang didakwakan dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan dengan direncanakan Terlebih Dahulu sehingga unsur ini menjadi **tidak terbukti** maka Majelis Hakim tanpa harus membuktikan unsur selanjutnya dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 340 KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum, sehingga haruslah pula Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair ini, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan dakwaan Primair yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur ini khususnya unsur **barangsiapa**, oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ke -2 dalam dakwaan subsidair kedua yaitu :

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;



3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, dan disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu , oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, memukul, mengapak, membacok dan lain sebagainya (Drs.Adami Chazawi, SH ,Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001, hlm.59) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, adalah tujuan perbuatan itu dilakukan adalah akumulasi dari kesengajaan yang diwujudkan dengan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut menyebabkan nyawa orang lain hilang, atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian pembunuhan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka/mati orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa kejadiannya terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB bertempat di area perkebunan sawit PT WMK di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur bermula Terdakwa yang sakit hati karena sering dimintai uang secara paksa oleh Korban NUR KHOLIQ BIN SOLIKIN (ALM) sebanyak 5 (lima) kali, dan terakhir kali pada Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2024, sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa bertemu Korban di lapangan Kecamatan kemudian Korban kembali meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan akan memberi uang kepada Korban saat sore harinya dikarenakan Terdakwa akan gaji pada sore hari tersebut. Dan pada sore harinya Terdakwa pergi menemui Korban dan melihat Korban sedang duduk di atas sepeda motor milik Korban sedang menunggu kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi mendekati dan memberikan uang milik Terdakwa kepada Korban karena Terdakwa memerlukan uang gaji tersebut untuk keperluan keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi menjauh dari Korban hingga Korban tidak dapat lagi mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa keesokan harinya pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, sekira Jam 06.00 WIB saat Terdakwa pergi dengan sepeda motor sambil membawa keruntung yang berisikan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang dengan panjang + 30 cm dengan gagang kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat Terdakwa sampai di Tugu Desa, Terdakwa diberhentikan oleh Korban dan Korban langsung meludahi Terdakwa ke arah badan Terdakwa serta saat itu Korban memukuli kepala Terdakwa, dan Korban berkata, "*MELAWAN APA KAMU*", dan Terdakwa pun menjawab, "*GIMANA KAK*", kemudian Korban pun berkata kembali, "*AKU TUNGGU KAMU DI SAWITAN*", kemudian Korban pun pergi dengan sepeda motornya ke arah sawitan sedangkan Terdakwa saat itu pergi ke arah tempat Ibu Kandung Terdakwa berjualan di SMP Bunga Mayang untuk mengantarkan dan membantu menurunkan barang-barang jualan milik Ibu Kandung Terdakwa dan setelah selesai mengantarkan barang-barang tersebut Terdakwa pun pergi ke arah Sawitan, kemudian Terdakwa pun mencari Korban di tempat sawitan tersebut namun Terdakwa sempat tersesat dan saat itu Terdakwa pun bertanya kepada salah satu orang yang berada di kebun sawit tersebut melalui absen para buruh sawit kemudian Terdakwa pun mengetahui bahwa Korban berada di tempat sawitan di absen yang ke 2 (dua), selanjutnya Terdakwa pun menunggu Korban untuk selesai absen di sawitan tersebut dan setelah Korban selesai absen, Korban pun mendatangi Terdakwa dengan nada yang tinggi Korban berkata, "*JANGAN DI SINI NGOBROLNYA, AYO IKUT SAYA*", dengan raut wajah Korban yang marah, Terdakwa pun ikut Korban masuk ke dalam kebun sawit setelah sampai di tempat kebun sawit tersebut, Terdakwa langsung dicekik oleh Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan Korban selanjutnya Korban pun

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong Terdakwa hingga sedikit menjauh dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengayunkan Parang milik Terdakwa ke arah Korban dan mengenai bagian leher Korban, dan selanjutnya Korban pun langsung terhuyung-huyung dan berlari menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar Korban dan selanjutnya Korban terjatuh di sekitaran siring atau selokan kebun sawit kemudian Terdakwa pun langsung mendekati Korban dan kembali melakukan pembacokan ke arah kepala belakang, leher belakang, dan badan Korban secara berulang kali hingga Korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pun langsung menyerahkan diri ke Polres OKU Timur ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam hasil berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/425/RSUD.MPA/2024, tertanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Tharissa selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Dedy Damhudy selaku Direktur RSUD Martapura, Kabupaten OKU Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Nur Kholiq Bin Solikin (Alm), pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, Jam 03.50 WIB dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal, perawakan ideal dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut hitam lurus, tebal, sukar dicabut, panjang lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek akibat senjata tajam pada kepala belakang, punggung belakang, lengan atas kiri, pangkal paha dan paha bawah dekat lutut kiri. Penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tajam yang menembus organ vital yaitu otak;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan memang ia menghendakinya akan segala hal akibatnya yang dilakukannya itu terjadi, berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan terdakwa membunuh korban dikarenakan sakit hati terhadap Korban disebabkan sering dipalak dan terdakwa pada saat itu memberikan uang kepada korban dan korban mengajak terdakwa masuk ke dalam kebun sawit setelah sampai di tempat kebun sawit tersebut, Terdakwa langsung dicekik oleh Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan Korban selanjutnya Korban pun didorong Terdakwa hingga sedikit menjauh dari Terdakwa yang mana terdakwa dalam keadaan kesal dan emosi

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



sehingga Terdakwa langsung bergerak niatnya untuk mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam miliknya dari pinggang sebelah kirinya dan langsung membacok di bagian leher belakang, punggung, kepala belakang dan badan belakang korban sehingga hal demikian menimbulkan kematian terhadap korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar yaitu ia pasti mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, akan tetapi tetap dilakukan hal tersebut, sehingga saksi korban mengalami lebam-lebam pada leher, luka-luka robek pada kepala belakang akibat benda tumpul hingga korban meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja menghilangkan Nyawa orang lain telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap Terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan Terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa dan juga Terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar Terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa sedapat mungkin menyadarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari **aspek kriminologi**, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama Terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan Terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui korban hingga meninggal sebagai perbuatan yang di larang oleh Undang – undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan pembunuhan tersebut terjadi dikarenakan berawal korban sering memalak/meminta uang kepada terdakwa dengan memaksa sehingga membuat kesal dan emosi dari luar kehendak Terdakwa (tidak mampu menolak) /menahan diri pada saat di korban mencekik leher terdakwa dan terdakwa melawan dengan mendorong korban sehingga terdakwa mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pisau dari pinggangnya terdakwa dan langsung membacok korban pada bagian leher belakang, perut dan badan korban. Namun hal demikian bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawab, karena secara idologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat di lihat dari niat Terdakwa itu sendiri, dari Terdakwa langsung bergerak niatnya membunuh korban dan setelah mendapatkan kesempatan mengeluarkan pisau dari pinggangnya terdakwa, Terdakwa sengaja dengan timbul niat langsung dengan membacok mengarah kebagian leher korban dan memukul bagian kepala korban secara berkali-kali dan Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya tersebut, disamping itu juga Terdakwa yang telah berumur yang dianggap sebagai teladan akan tetapi seharusnya bisa menjadi panutan menjaga korban dengan baik juga menjaga martabat keluarga dan Terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi Terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pembedaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan hingga pembunuhan tersebut terjadi hanyalah bentuk emosi sesaat dari Terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban menyerahkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa dan juga untuk keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dipersidangan serta menyatakan [tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan keluarga

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan pertanggungjawaban moril Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, kriminologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) helai pakaian baju kaos warna hitam yang berlumuran darah.
2. 1 (satu) helai celana pendek warna biru yang telah berlumuran darah.
3. 1 (satu) helai senjata tajam berbentuk parang dengan Panjang sekira 30cm yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam.
4. 1 (satu) helai pakaian baju kemeja warna putih yang terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan melakukan kejahatan disamping itu juga tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berkesimpulan agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BEBEN KUSNADI Bin SOLEMAN (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BEBEN KUSNADI Bin SOLEMAN (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) helai pakaian baju kaos warna hitam yang berlumuran darah.
 2. 1 (satu) helai celana pendek warna biru yang telah berlumuran darah.
 3. 1 (satu) helai senjata tajam berbentuk parang dengan Panjang sekira 30cm yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam.
 4. 1 (satu) helai pakaian baju kemeja warna putih yang terdapat bercak darah.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H, Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)